



2.5/10782



Kreis III - BA
Abteilungssekretariat

0400-1988-0012

VERTRAG

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen, vertreten durch die
Kreisdirektion III; 8021 Zürich (SBB)

und

der Gemeinde Wetzikon, vertreten durch den Gemeinderat,
8620 Wetzikon (Gemeinde)

über

den Unterhalt der Anlagen des umgebauten Bahnhofareals in
Unter-Wetzikon, namentlich

- die Tragung von Erneuerungs- und Unterhaltskosten
- den Betrieb und die Bewirtschaftung gemeinsam genutzter Anlagen
- die Aufteilung der Aufgaben und Leistungen zwischen der Gemeinde und der SBB

vom 19. Februar 1988

BK	1
RC	1
FA	
Bd	
Bau	5
VL	1
VK	
WN	1
Original	1
Sig.	1
MK	
OK	
Plan	
Verf. K	

I Allgemeines

Art 1

Einleitung

In den Jahren 1980 - 1985 bauten die SBB zusammen mit der Gemeinde den Bahnhof Wetzikon um. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regelten verschiedene Vereinbarungen. Doch unterblieb eine umfassende Regelung bezüglich Unterhalt und Erneuerung. Das wird mit dem vorliegenden Vertrag nachgeholt.

Art 2

Vereinbarungen bezüglich dem Ausbau des Bahnhofes

Die zwischen den Parteien bezüglich dem Ausbau getroffenen Vereinbarungen werden der Vollständigkeit halber diesem Vertrag als Beilagen beigeheftet. Sollte dieser Vertrag keine Regelung über eine sich stellende Frage enthalten, so ist vorerst zu prüfen, ob diese Beilagen einen Hinweis bezüglich der Lösung der Frage enthalten.

Es sind dies die folgenden Beilagen:

Beilage 1: Verzeichnis der Anlageteile mit Kostenverleger

Beilage 2: Vertrag über die Personenunterführung beim Aufnahmegebäude

Beilage 3: Vertrag über die Personenunterführung
~~Morgen~~
Poststrasse

Beilage 4: Vertragsplan 1:1000

Beilage 5: Schlussabrechnung (sobald vorhanden)

Art 3

Grundsatz

Soweit im Nachfolgenden keine anderen Festlegungen getroffen werden, haftet jeweils der Grundeigentümer

für Unterhalt und Erneuerung der darauf befindlichen Anlageteile.

II Die einzelnen Anlageteile

Art 4

Kommerzielle Werbung / Automaten

Die SBB sind allein und entschädigungslos berechtigt, an und in auf Bahngelände stehenden Anlagen und Einrichtungen kommerzielle Reklamen und Automaten anzubringen oder von ihrem Pächter anbringen zu lassen.

Die SBB räumen jedoch der Gemeinde ein Mitspracherecht ein, bei der Festlegung von Werbebestandorten und -flächen an und auf Anlagen und Einrichtungen, die mehrheitlich auf Kosten der Gemeinde erstellt worden sind und unterhalten werden, nämlich bei den Personenunterführungen Aufnahmegebäude und Morgenstrasse, soweit im Kostenverlegungsplan (Beilage) blau dargestellt, und auf den Park und Ride-Anlagen Hof- und Rapperswilerstrasse (ohne Kurzparkierplätze) sowie auf dem Busbahnhof-Areal.

Die SBB gibt der Gemeinde an zwei geeigneten Stellen auf Bahngelände das Recht, unentgeltlich je zwei Plakate aufzuhängen, die über Anlässe in der Gemeinde orientieren. Ferner ist die Gemeinde berechtigt, unentgeltlich einen Aushang für öffentliche Bekanntmachungen am Kiosk zu betreiben und den Gemeindeplan, ohne Drittwerbung, in der Unterführung beim Aufnahmegebäude auszustellen.

Art 5

Unterführungsbauwerke

Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Bahnhofs Wetzikon wurden zwei Personenunterführungen mit Zugängen zu den Perrons erstellt.

- 1 Die zentrale Personenunterführung Spitalstrasse bis Hofstrasse, beim Aufnahmegebäude, Bahnkilometer 74.504 (Zif 6.1 der Vertragsbeilage 1)
- 2 Die Personenunterführung ^{Past} Morgenstrasse, Bahnkilometer 74.655 (Zif 6.2 der Vertragsbeilage 1)

Der bauliche Unterhalt, die Erneuerung, der Betrieb und die Bewirtschaftung der Anlagen samt Kostentragung sind in den Beilagen 2 und 3 geregelt.

Art 6

Oeffentliche WC-Anlagen

Ergänzend zu den Angaben in Zif 1.3 der Beilage 1 gilt betreffend der WC-Anlagen folgendes:

- 1 Die SBB besorgen bzw übernehmen auf eigene Kosten:
 - die Heizung der an die Zentralheizung des Bahnhofs angeschlossenen Anlagen
 - die Brandversicherung der Abortanlagen
- 2 Die Gemeinde trägt die Kosten für:
 - das WC-Papier und Handtücher oder Papierservietten sowie Seife
 - die elektrische Energie für die Beleuchtung, die Beleuchtungskörper, Sicherungen, Lampen
 - das erforderliche Gebrauchswasser
 - die allfällige Versicherung der Inventar- und Ausrüstungsgegenstände
- 3 Gemeinde und SBB vereinbaren gemeinsam die Oeffnungszeiten, wer das Oeffnen und Schliessen besorgt und wer die Reinigung übernimmt. Die Kosten des Oeffnens und Schliessens und der Reinigung tragen Gemeinde und SBB je hälftig. *ab 1.1.1991 Fr. 14'500,-*
- 4 Die WC-Anlagen stehen während den Oeffnungszeiten Bahnbenützern und Allgemeinheit uneingeschränkt zur Verfügung.
- 5 Die Gemeinde und die SBB entscheiden gemeinsam, ob für die Benützung der WC-Kabinen Gebühren erhoben werden und setzen deren Höhe fest. Die Einnahmen gehören beiden Parteien je hälftig.
- 6 Die Gemeinde verzichtet auf die Erhebung von Kanalisations-Anschluss- und Abschwemmgebühren.

Art 7Parkierungsanlagen

Die Parkierungsanlagen bestehen aus den Parkplätzen für Kurzparkierer und Taxis auf Land SBB (unten 1), der Parkplätze der Park and Ride-Anlage nördlich auf SBB-Land (unten 2) und südlich auf von der Gemeinde beschafftem Land (unten 3) der Geleise.

- 1 Die Parkordnung und die Bewirtschaftung der Kurzpark- und Taxistandplätze ist alleinige Sache der SBB. Doch wird die SBB von der derzeitigen Parkdauer von 30 Minuten nicht ohne vorherige Konsultationen mit der Gemeinde abgehen.
- 2 Bezüglich der P+R-Anlage an der Rapperswilerstrasse vereinbaren die Parteien ergänzend zu Beilage 1, Zif 7.1 was folgt:
 - a) Die SBB haben der Gemeinde mietweise den in der Vertragsbeilage 4 ca 1 900 m² grossen Platz (Plan-Nr 7.1) auf dem Bahnhof Wetzikon für die Erstellung eines öffentlichen Parkplatzes überlassen.
 - ~~b) Die Gemeinde entrichtet den SBB eine jährliche Entschädigung gemäss Art 10 für die 24 zweistündig belegbaren öffentlichen Parkplätze.~~

*aufgehoben mit
Schreiben LNS
vom 1.12.95 an
Gemeinderat WZ*

- 3 Bezüglich der P+R-Anlage an der Hofstrasse vereinbaren die Parteien wie folgt:
 - a) Die Gemeinde und der Kanton Zürich haben an der Hofstrasse einen P+R-Parkplatz geschaffen. Einstweilen ist das Land nur gemietet.
 - b) Die Bezahlung des Mietzinses ist Sache der Gemeinde resp des Kantons.
- 4 Gemeinsame Bestimmungen

Für die Parkierungsanlagen an der Rapperswiler- und an der Hofstrasse gelten folgende gemeinsame Bestimmungen:

- a) Die Parkplätze haben vor allem dem Park-and-Ride zu dienen. Die Benützung ist auf Zusehen hin gebührenfrei. Die Parkzeit wird auf max 18 Stunden beschränkt. Eine Aenderung hätte in gegenseitigem Einverständnis zu erfolgen.

Jede Untermiete, Abtretung der Miete oder Reservierung von Abstellplätzen ist untersagt.

- b) Die Parkordnung wird im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Gemeinde und SBB geregelt, wobei die Bedürfnisse der Bahnkunden und der SBB angemessen zu berücksichtigen sind.
- c) Sollten sich Gemeinde und SBB entschliessen, von den Benützern Gebühren zu erheben, gelten folgende Grundsätze:

Die Parkordnung und die Bewirtschaftung der Parkplätze mit Parkuhren bzw Ticketautomaten werden im gegenseitigen Einvernehmen geregelt. Regelmässigen Bahnbenützern (Abonnenten) können Parking-Monatskarten abgegeben werden.

Die Beschaffung, Montage, Bedienung, der Unterhalt und die Erneuerung der Parkuhren bzw der Ticketautomaten tragen die Parteien gemeinsam je zur Hälfte.

Die Bruttoeinnahmen aus Parkuhren bzw Ticketautomaten und der Erlös aus den Parking-Monatskarten werden zwischen der Gemeinde und den SBB hälftig geteilt.

- d) Die Gemeinde orientiert die SBB über Aenderungen im Rechtsverhältnis mit dem Kanton bezüglich P+R-Anlage an der Hofstrasse.

Die SBB sind berechtigt, die Rechnungsbelege einzusehen.

- e) Die Ueberwachung der Verkehrs- und Parkordnung ist Sache der zuständigen Polizeiorgane.

Art 8 -

Einstellanlagen für Zweiräder

- 1 Die Einstellanlagen auf SBB-Land nach Zif 8 der Beilage 1 stehen den Benützern kostenlos zur Verfügung. Ebenso wird die Einstellanlage auf Gemeindegebiet, an der Leutholdstrasse, den Benützern kostenlos zur Verfügung gestellt.

- 2 Die Gemeinde entrichtet den SBB für die Benützung der Velo/Mofa-Einstellanlagen an der Hof-, Post- und Rapperswilerstrasse die halben tarifgemässen Einstellgebühren in Form einer jährlichen Pauschale gemäss Art 10. Für die Anlage Leutholdstrasse ist nichts zu bezahlen.
- 3 Die Benützer der Einstellanlagen auf Bahngebiet haben sich den bestehenden Vorschriften zu unterziehen und die Weisungen der Bahnorgane zu befolgen. Nicht ordnungsgemäss abgestellte Zweiräder werden vom Bahnpersonal unter Verschluss gelegt und den Eigentümern nur gegen Bezahlung der tarifgemässen Gebühren ausgehändigt.
- 4 Die eingestellten Velos und Mofas werden von den SBB nicht im Verwahrungs- sondern im Platzmietverhältnis übernommen. Die SBB haften somit für Verlust oder Beschädigung nur bei nachgewiesenem Verschulden. Im übrigen gelten für Unfälle und Schäden, die sich im Zusammenhang mit dem Einstellen von Velos und Mofas ereignen, die gesetzlichen Bestimmungen.

Art 9

Grünanlagen

Die Aufteilung der Baukosten für die Grünanlagen sowie deren Unterhalt ist in der Vertragsbeilage 1, Zif 10 geregelt.

III Allgemeine Bestimmungen

Art 10

Entschädigungen

Die Gemeinde übernimmt unter Berücksichtigung der Leistungen nach Art 2 folgende Kosten für

- ~~1 einen jährlichen Mietzins für die Benützung von Bahnareal für die Park and Ride-Anlage gemäss Art 7~~ aufgehoben mit Schreiben LN 3 vom 1.12.95
Fr 3 400,-

- 2 eine Jahrespauschale für die Benutzung der Velo/Mofa-Einrichtungen gemäss Art 8

Fr 7 000,-

(Schreiben (NS)
Vom 1.12.85)

~~TOTAL~~

~~Fr 10 400,-~~

=====

Ein Betrag von Fr ^{3500,-}~~5 200,-~~ ist nach Rechnungstellung durch die SBB jeweils halbjährlich auf den 1. Januar und den 1. Juli zum voraus fällig; erstmals für das Jahr 1988.

Haben sich die Berechnungsgrundlagen grundsätzlich geändert, werden die Entschädigungsansätze gemäss Ziffern 1 + 2 dieser Bestimmung im gegenseitigen Einvernehmen entsprechend angepasst.

Art 11

Haftung

Jede Partei haftet für die Anlageteile in ihrem Eigentum aufgrund der gesetzlichen Haftung.

Soweit ein Unfall oder Schaden dadurch entsteht, dass der unterhaltspflichtige Nicht-Grundeigentümer seine Pflichten vernachlässigt hat, kann der Grundeigentümer auf ihn Regress nehmen.

Art 12

Kostenbeteiligung und Beiträge Dritter

Der Gemeinde stehen Beiträge an den Unterhalt der Anlagen zu, welche Dritte leisten, insbesondere Bund, Kanton Zürich oder andere Gemeinden.

Art 13

Werkleitungen

Ueber die Inanspruchnahme von Bahngebiet durch Anlagen und Leitungen der Gemeindewerke sind schon bisher besondere Abmachungen getroffen und im Grundbuch eingetragen worden und werden auch in Zukunft besondere Abmachungen getroffen und grundbuchlich abgesichert.

Art 14Dauer der Gültigkeit des Vertrages

Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die SBB sind nur berechtigt, den Vertrag oder einzelne Artikel unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zu kündigen, wenn dies aus zwingenden bahnbaulichen oder bahnbetrieblichen Gründen erforderlich ist.

Die Gemeinde ist nur aus zwingenden Gründen berechtigt, den Vertrag oder einzelne Artikel zu kündigen, wobei ebenfalls eine Kündigungsfrist von sechs Monaten einzuhalten ist. Die Kündigung des Vertrages bewirkt in keinem Falle eine Rückerstattung von gemäss Vertrag geleisteten Beiträgen an den andern Partner.

Dieser Vertrag verbleibt in Gültigkeit, bis er durch einen neuen Vertrag abgelöst worden ist.

Art 15Gerichtsstand

Bei allfälligen Meinungsverschiedenheiten sind das Friedensrichteramt Wetzikon und das Bezirksgericht Hinwil zuständig.

Art 16Aufgehobene Verträge

Folgende Verträge samt allfälligen Nachträgen zwischen der Gemeinde und den SBB werden durch diesen Vertrag aufgehoben:

<u>Nummer</u>	<u>Datum</u>	<u>Gegenstand</u>
BA III Nr 708/76/64	30.1.1967	Benützung von Bahngebiet auf dem Areal des Bahnhofes Wetzikon für die Parkierung von Automobilen

BA III Nr 732.6/6/72	16.5.1974	Miete von Unterständen zum Einstellen von Velos und Mofas auf dem Bahnhof Wetzikon
BA III Nr 706.4/14	31.7.1975	Aufstellung und Bestand von zwei Plakatständern für den Veranstaltungskalender der Gemeinde auf Bahnareal

Doppelt ausgefertigt in Zürich, 19. Februar 1988

Für die Gemeinde: SCHWEIZERISCHE BUNDESBAHNEN

23.3.1988

Kreisdirektion III
Der Direktor:

(Unterschrift)

(Unterschrift)

H.R. Wachter, dipl. Ing.

Beilagen

- Beilage 1: Verzeichnis der Anlageteile mit Kostenverleger
- Beilage 2: Vertrag über die PU beim Aufnahmegebäude
- Beilage 3: Vertrag über die PU Morgenstrasse
- Beilage 4: Vertragsplan 1:1000
- Beilage 5: Schlussabrechnung

Pos- Nr im Plan	Vertretungsgegenstand	Tragung Baukosten (gem Voranschlag)			Baulicher Unterhalt, Erneuerung- und Kosten- tragung	Betrieb der Anlagen inkl Kostentragung			Bemerkungen	Artikel Vertrag
		Kosten- verleger	Gesamt- kosten	SBB		Gem- einde	Lieferung	Reinigung und Schneeräum- ung		
1	<u>Aufnahmegebäude</u>									
1.1	- Ueberdachung vor AG	230 000	172 500 (75 %)	57 000 (25 %)	SBB				(KV vom 26.9.83)	
1.2	- Dach südöstlich AG	330 000	165 000 (50 %)	165 000 (50 %)	SBB					
1.3	- Nebengebäude mit WC- Anlagen	160 000	80 000 (50 %)	80 000 (50 %)	<u>SBB:</u> Grossunter- halt, Erneuerung, Heizung, Brandver- sicherung	Gde	Gde	<u>Gde:</u> SBB je 50 %	(KV vom 23.3.80)	
	- Telefonkabinen				<u>Gde</u> Kleinunter- halt				separater Vertrag mit der PTT	
2	<u>Verlegung des Güterschuppens</u>	1335 000	436 000	816 000	SBB				(KV vom 19.1.81) PTT-Beitrag: Fr 83 000.-	

Pos- Nr im Plan	Vertretungsgegenstand	Tragung Baukosten (gem Voranschlag)			Baulicher Unterhalt, Erneuerung und Kosten- tragung	Betrieb der Anlagen inkl Kostentragung			Bemerkungen	Artikel Vertrag
		Kosten- verleger				Lieferung	Reinigung und Sohneeräum- ung			
		Gesamt- kosten	SBB	Gem- einde						
		Wasser	Licht							
3	<u>Bahnhofvorplatz</u>	354 000	250 000	104 000	SBB (ausgenommen Bepflanzung Ziff 10)	SBB	SBB	SBB	(KV vom 25.3.80) Beitrag der Gemeinde an die künstlerische Gestaltung und Beleuchtung	
4	<u>Busbahnhof</u>									
4.1	- Bus-Haltestellen inkl Zu- und Wegfahrten			100 %	Gemeinde		Gde	Gde		
	- Bahn/Busperron 1		50 %	50	SBB			SBB		
4.2	- Ueberdachung Bahn/Busperron 1 inkl. Beleuchtung	240 000	60 000 (25 %)	180 000 (75 %)	Gemeinde (Ausführung durch SBB)		SBB	SBB	(KV vom 26.9.83)	
4.3	- Ueberdachung über Rampe und Treppe der PU Morgenstrasse inkl. Velo/Mofa-Einstellan- lage Poststrasse	120 000	40 000	80 000	Gemeinde (Ausführung durch SBB)		SBB	SBB		
4.4	- Wartehalle	55 283	11 743	23 486	Gemeinde			SBB	(KV vom 5.10.84) PTT-Beitrag:	
	- Heizung und Beleuchtung				Gemeinde			SBB	Fr 20 054.-	
	- Telefonkabinen				PTT			PTT		

Pos-Nr im Plan	Vertretungsgegenstand	Tragung Baukosten (gem Voranschlag)			Baulicher Unterhalt, Erneuerung und Kosten- tragung	Betrieb der Anlagen inkl Kostentragung			Bemerkungen	Artikel Vertrag		
		Kosten- verleger				Lieferung	Reinigung und Schneeräum- ung					
		Gesamt- kosten	SBB	Gem- einde							Wasser	Licht
4.5	- Postverlad											
5	<u>Zwischeperrons 2 und 3</u>											
	- Perrondächer und Warteballen	1057 000	528 500	528 500	SBB			SBB	separater Vertrag mit PTT (KV vom 25.3.80)			
6	<u>Unter- und Ueberführungen</u>											
6.1	- Zentrale Personenunterführung beim Aufnahmegebäude, Bkm 74.504	1)			1)				1) zu 6.1 u 6.2: Kostenverteiler Eigentum, Unter- halt, Betrieb und Bewirtschaftung siehe Vertragsbei- lage 2 und 3	3		
6.2	- Personenunterführung Poststrasse, Bkm 74.658	1)			1)				2) separater Ver- trag mit dem Kanton			
6.3	- Strassenüberführung Grünigerstrasse	2)			2)				(KV vom 25.3.80) Beitrag der SBB als Abgeltung der kapitalisierten Bewachungskosten- Einsparungen bei Aufhebung des Postens 27a Schöneichstrasse			
6.4	- Sanierung der Hofstrasse	1760 000	600 000	1160 000								

Pos-Nr im Plan	Vertretungsgegenstand	Tragung Baukosten (gem Voranschlag)			Baulicher Unterhalt, Erneuerung und Kostentragung	Betrieb der Anlagen inkl Kostentragung			Bemerkungen	Artikel Vertrag
		Gesamtkosten	SBB	Gemeinde		Lieferung	Wasser	Licht		
7	<u>Parkplätze inkl Zu- und Wegfahrstrassen</u>									
7.1	- P+R-Anlage Rapperswilerstrasse	570 000	94 836	475 164	Kanton	Kanton			(KV vom 21.12.84)	7
7.2	- Anpassung der Rapperswilerstrasse	164 000	32 500	131 500	Kanton					
	- Kurzparkplätze/Taxistandplätze	194 000	194 000		SBB	SBB			4) Schneeräumung gemäss separater Vereinbarung mit Gemeinde	
8	<u>Velo/Mofa-Kinstellanlagen</u>									
8.1	- Poststrasse		100 %		SBB	SBB				
8.2	- Hofstrasse		100 %		SBB	SBB				
8.3	- Rapperswilerstrasse		100 %		SBB	SBB				
9	<u>Freiverladeplätze</u>									
9.1	- Freiverlad 1		100 %		SBB	SBB				
9.2	- Freiverlad 2		100 %		SBB	SBB				

Pos- Nr im Plan	Vertretungsgegenstand	Tragung Baukosten (gem Voranschlag)			Baulicher Unterhalt, Erneuerung und Kosten- tragung	Betrieb der Anlagen inkl Kostentragung			Bemerkungen	Artikel Vertrag	
		Kosten- verleger				Lieferung	Reinigung und Schneeräum- ung	Licht			
		Gesamt- kosten	SBB	Gem- einde							
10	<u>Grünanlagen</u> - Die im Vertragsplan hellgrün (Vertragsbeilage 4) angelegten Grünanlagen werden von der Gemeinde unterhalten <u>Brunnen und Ruhebänke</u> - Vorplatz Aufnahmegebäude - Busbahnhof BA III-5V-Hä/sm 25.5.1989		50 %	50 %	Gemeinde		SBB		SBB		
			50 %	50 %			SBB		SBB		